

Vendre, échanger, troquer : ce que Terre cultivée peut céder sans cesser de donner

Dans le modèle cible, l'association agricole cultive pour donner. Ce dossier reprend son périmètre seuil par seuil : ce qu'elle peut tout de même vendre, échanger ou troquer, au prix de quelles formalités, et ce qu'elle ne peut céder sans défaire le montage.

EN BREF

- **Donner reste le plus simple.** Glanage, plages de don, grainothèque gratuite, gratifieria : ni recette, ni clientèle, ni travail payé ; seul le sanitaire suit.
- **Vendre un peu est possible sans salarié ni chef d'exploitation**, si l'association ne vend que ce qu'elle a récolté, à titre accessoire et à tous, et l'écrit : dans ses statuts, où la vente habituelle doit être prévue (C. com., L. 442-10, ancien L. 442-7)¹, dans un avenant au commodat approuvé par la SAFER, dans de nouveaux rescrits, dont celui de la MSA, le seul qui dise si des bénévoles peuvent produire ce qui est vendu.
- **Les seuils en euros contraignent peu ; c'est donc au montage de fixer les siens, bien plus bas.** 46 000 € pour la TVA agricole, 81 051 € de franchise pour les recettes non agricoles, six fêtes de soutien par an^{2,3} : le seul cas bénévole chiffré a vendu 1 879 € en 2025⁴. Ce qui borne la vente, c'est sa forme, et le temps que le groupe peut donner pour la compter ; dans le cas fictif, elle rapporte moins de 2 000 € par an, à mettre en regard du coût des actes qui l'autorisent (§ 7).
- **Le seuil qu'on franchit le plus tôt se compte en heures.** Selon l'instruction de 2015, le temps de vente s'ajoute à la surface convertie en heures : entre un huitième et un quart de SMA, on franchit les 150 heures du cotisant de solidarité dès la première heure de vente⁵.
- **Sans euros, ce n'est pas gratuit.** Troc, monnaie locale et unités de SEL sont des cessions à titre onéreux, comptées à leur valeur^{6,7}.
- **Quatre gestes défont le montage** : céder chaque année l'herbe sur pied au même éleveur, lier des produits ou un prix aux heures données, faire remonter une part des ventes au fonds, obtenir du travail contre des unités d'échange.

Avertissement. Information juridique générale à jour au 1er octobre 2026, pas un conseil. Trois actes engageant et se préparent avec un notaire et un avocat spécialisés (foncier solidaire, ESS) : la modification des statuts, un nouveau rescrit, un avenant au commodat. Repère de coût, non vérifié : une consultation d'avocat spécialisé se compte en centaines d'euros, la rédaction d'un avenant ou de statuts en milliers. Ce dossier prolonge le modèle cible et renvoie aux dossiers voisins sans les reprendre.

Les numéros en exposant renvoient aux sources numérotées en fin de document ; chaque source est rappelée en bas de page à sa première citation. Les termes soulignés de pointillés sont définis au lexique.

SOMMAIRE

1. Ce que le montage protège, et ce qu'une cession y touche	3
2. Donner, échanger, vendre : ce que dit le droit civil	3
3. Les seuils et plafonds	4
4. La matrice geste × régime	7
5. L'échelle des paliers	9
Palier 0 — Donner	9
Palier 1 — Ce qui revient sans être une vente	9
Palier 2 — Vendre peu, avec une formalité	9
Palier 3 — Hors du modèle : la vente régulière	10
Palier 4 — Jamais dans ce montage	10
6. Trois gestes à régler finement	11
6.1 La fête de soutien	11
6.2 Graines, plants, greffons	11
6.3 Le foin et les fruits sur pied	12
7. Les Communaux du Bief, recalculés	12
8. Ce que la vente change pour le fonds et pour Maison commune	14
9. Ce que font les lieux qui vendent un peu	14
10. Corrections à reporter dans les dossiers voisins	15
Ce qui reste incertain	16
Lexique	18
Sources	19

1. Ce que le montage protège, et ce qu'une cession y touche

Une cession ne ruine par elle-même aucune des six garanties du montage ; elle ouvre pour chacune un mécanisme précis.

Garantie	Ce qu'une cession peut déclencher	Ce qui l'en garde	Pour le détail
Aucun employeur	des produits ou des unités d'échange remis contre des heures deviennent un salaire en nature	aucune remise, quantité ou priorité liée au travail	Bénévolat et récolte
Aucun chef d'exploitation	heures de vente ajoutées à la surface ; dirigeant qui tient seul les espèces	ventes groupées sur peu de journées ; caisse tenue à deux	Sous les seuils, Chef d'exploitation
Intérêt général des deux associations	activité lucrative non séparée ; vente réservée aux membres	ventes ouvertes à tous, accessoires, comptées à part	Association d'intérêt général bénévole
Gratuité des titres fonciers	part des ventes remontant au fonds ; herbe cédée sur pied	rien ne remonte au fonds ; on ne vend que ce qu'on a récolté	Foncier, commodat, bail, modèle cible § 2.2
Non-lucrativité	impôt sur les revenus agricoles, franchise, règle des 4 P	rescrit avant la première vente ; aucune publicité commerciale	Fiscalité et prix libre
Statut des bénévoles	remise réservée, achat prioritaire	un prix unique pour tous	Bénévolat et récolte

2. Donner, échanger, vendre : ce que dit le droit civil

Donner. Une gratifieria, où l'on prend sans rien rendre, est un don manuel : ni vente, ni vente au déballage, qui vise « les ventes et rachats »⁸, mais bien une mise sur le marché alimentaire, cession « à titre gratuit ou onéreux »⁹.

Échanger. L'échange est le « contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » ; les règles de la vente s'y appliquent⁶. Pour la TVA, c'est une double vente dont la base est la valeur de ce qui est reçu⁷ ; en agriculture, cette valeur entre dans les recettes qui comptent pour le seuil de 46 000 €¹⁰. La loi pénale étant d'interprétation stricte, un troc n'est sans doute pas « offrir à la vente » au sens de L. 442-10 (non jugé).

L'entraide. Seul échange déclaré gratuit par la loi, hors TVA¹¹, l'entraide porte sur du travail et du matériel, pas sur des produits, et se noue « entre agriculteurs », qualité exigée des deux parties¹². Terre cultivée a peu de chances d'en être une. La présomption d'entraide pour les semences joue en outre « sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable »¹³ : elle ne lève pas le catalogue officiel.

Le prix libre. Il n'échappe à la vente que s'il n'existe aucun lien nécessaire entre ce qu'on prend et ce qu'on verse (arrêt *Tolsma*)¹⁴ ; le fisc voit un prix dans tout « barème »¹⁵. La formule la plus proche de l'arrêt est décrite au palier 1 (§ 5) ; aucune décision française ne l'a jugée. Voir [Fiscalité et prix libre](#).

Monnaies locales et SEL. Une monnaie locale complémentaire est un titre de paiement émis par une entité de l'ESS « dont c'est l'unique objet social »¹⁶ : Terre cultivée peut l'accepter sans agrément, pas en émettre, et une vente ainsi payée

8. Code de commerce, art. L. 310-2.

9. Règlement n° 178/2002, art. 3, 8.

6. Code civil, art. 1702 et 1707.

7. BOI-TVA-BASE-10-20-30-20120912, § 1 à 30.

10. BOI-TVA-SECT-80-10-20-10-20120912, § 1 à 160.

11. Code rural, art. L. 325-1 et L. 325-2.

12. Cass. soc., 21 févr. 2002, n° 99-16.862.

13. Code rural, art. L. 315-5.

14. CJCE, 3 mars 1994, *Tolsma*, C-16/93, pts 14 à 20.

15. BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-20240214, § 90 à 110.

16. Code monétaire et financier, art. L. 311-5.

se compte à parité avec l'euro¹⁷. Pour les SEL, le Gouvernement ne tient pour « actes privés » que les services entre adhérents, hors conditions de marché et hors recours à de la « main d'oeuvre »^{18,19}; une association n'est pas un particulier. L'affaire du SEL de l'Ariège n'a pas pu être lue : ce dossier ne lui prête aucune issue.

Sortir de l'euro ne fait sortir ni de la vente, ni de l'impôt, ni du droit du travail.

3. Les seuils et plafonds

Codes lus dans leur version consolidée datée en Sources; BOFiP en vigueur au 1er octobre 2026. « Idem » : valeur inchangée.

Seuil ou plafond	2025	2026	Texte	Au-delà
Vente habituelle non prévue par les statuts	contravention de 5e classe : 1 500 € (3 000 € en récidive); 7 500 € pour la personne morale	idem	C. com., L. 442-10, R. 442-4 ^{1,20} ; C. pén., 131-13, 131-41 ²¹	action d'un concurrent, préjudice présumé ²²
Nombre de ventes qui rend la vente « habituelle »	aucun chiffre	idem	Cass. crim., 19 oct. 1992 ²³ ; rép. min. de 1993 ²⁴	faisceau : régularité, tiers, tarifs, publicité
Vente au déballage	2 mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement; déclaration en mairie 15 jours avant	2 mois; déclaration supprimée le 27 mai 2026	C. com., L. 310-2 ⁸ ; loi n° 2026-403 ²⁵	sanction incertaine; organisateurs de fêtes foraines ou de manifestations agricoles où seuls des producteurs ou des éleveurs exposent : exemptés (III, 3°)
Buvette temporaire	5 autorisations par an et par association organisatrice; boissons des groupes 1 et 3	idem	CSP, L. 3334-2 ²⁶	3 750 € pour d'autres boissons ²⁷
Fêtes de soutien exonérées de TVA et d'IS	6 par an et par organisme	idem	CGI, 261-7-1° c; 207-1-5° bis ^{2,28}	la septième entre dans la franchise ²⁹
Franchise des impôts commerciaux (recettes lucratives non agricoles)	TVA : 80 011 €; IS : 81 051 € (exercice clos le 31 décembre 2025)	TVA : 81 051 €; IS : montant indexé par la loi de finances pour 2027	CGI, 206-1 bis; 261-7-1° b ^{30,31,32}	impôts commerciaux
IS des revenus agricoles d'une association	24 % du revenu net, sans seuil	idem	CGI, 206-5 b; 219 bis ^{30,33}	aucun impôt si la culture est « indissociable » de l'objet ³⁴
Ventes aux membres exonérées de TVA	10 % des recettes totales	idem	CGI, 261-7-1° a ²	ventes taxables; <u>cercle restreint</u>

17. J.-P. Magnen et C. Fourel, Mission d'étude sur les monnaies locales complémentaires et les systèmes d'échange locaux, avril 2015, p. 42 et 57.

18. Rép. min. n° 18196, JOAN 9 nov. 1998, p. 6140.

19. Rép. min. n° 10084, JOAN 7 juin 1999, p. 3477.

1. Code de commerce, art. L. 442-10.

20. Code de commerce, art. R. 442-4.

21. Code pénal, art. 131-13, 5° et 131-41.

22. Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373.

23. Cass. crim., 19 oct. 1992, n° 91-86.998.

24. Rép. min. n° 2761, JOAN 13 sept. 1993, p. 2944.

25. Service-public Entreprendre, « Moins de formalités pour les ventes au déballage et les ventes en liquidation », 10 juin 2026.

26. Code de la santé publique, art. L. 3334-2.

27. Code de la santé publique, art. L. 3352-5.

2. Code général des impôts, art. 261, 7, 1° a à c.

28. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10-20260701, § 50, 150-160, 340-410, 460-580.

29. BOI-IS-CHAMP-30-70-20180404, § 30 à 80.

30. Code général des impôts, art. 206, version du 30 juin 2026.

31. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20-20250416, § 1 et 10 (80 011 €).

32. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20-20260805, § 1, 10, 90, 140-150 (81 051 €).

33. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10-20181003, § 60-80, 210-220, 460-480.

34. CE, 22 oct. 1980, n° 04906.

Seuil ou plafond	2025	2026	Texte	Au-delà
TVA agricole : entrée au régime simplifié	moyenne de recettes supérieure à 46 000 € sur deux années civiles, troc compris	idem	CGI, 298 bis, II, 5° ^{3,10}	TVA collectée dès le 1er janvier suivant ; sortie sur trois ans
Franchise en base, opérations non agricoles	85 000 € l'année précédente, 93 500 € l'année en cours ; services : 37 500 € et 41 250 €	idem	CGI, 293 B, 293 C ³⁵	TVA de droit commun
Cotisation de solidarité	quart de SMA pondérée, ou 150 heures, heures de vente comprises selon l'instruction	idem	C. rur., D. 731-34 ³⁶ ; instruction de 2015 ⁵	déclaration ; cotisation si une personne en tire un revenu
Chef d'exploitation	1 SMA ou 1 200 heures, la surface en dessous de la SMA étant convertie en heures et ajoutée au temps d'activité, vente comprise (L. 722-5, II)	idem	C. rur., L. 722-5 ³⁷	cotisations minimales dues même sans revenu
Critère de revenu (800 SMIC)	9 504 €	9 616 €	C. rur., L. 722-5, I, 3° ; D. 722-8 ³⁸	ne vise qu'une personne déjà au-dessus du quart de SMA
Graines du domaine public cédées à des amateurs	aucun plafond de quantité ni de prix	idem	C. rur., L. 661-8 ³⁹	—
Foin cédé comme aliment pour animaux	hors champ pour la fourniture directe, locale, de « petites quantités » à des exploitations locales, sans chiffre	idem	règl. (CE) n° 183/2005, art. 2 et 9 ⁴⁰	enregistrement de l'établissement, hygiène du stockage
Passeport phytosanitaire en remise directe	aucun plafond ; hors vente à distance et zones protégées	idem	règl. (UE) 2016/2031, art. 81 ⁴¹	6 mois et 150 000 € pour défaut d'inscription ⁴²
Information sur le prix	amende administrative de 3 000 € (15 000 € pour une personne morale)	idem	C. conso, L. 112-1, L. 131-5 ⁴³	—
Balance vérifiée	seulement si le prix dépend du poids ; vérification tous les deux ans	idem	dir. 2014/31, art. 1er ⁴⁴	même amende administrative ⁴⁵
Marché public sans mise en concurrence (fournitures)	40 000 € HT	40 000 € HT jusqu'au 31 mars ; 60 000 € HT depuis le 1er avril 2026	CCP, R. 2122-8 ⁴⁶	publicité et mise en concurrence
Cession répétée des fruits sur pied	aucun nombre d'années ; deux à trois saisons ont suffi	idem	C. rur., L. 411-1, al. 2 ⁴⁷ ; CA Amiens, 2023 ⁴⁸	bail rural au profit de l'acquéreur
Cahier des charges SAFER	10 ans (18 en périmètre périurbain protégé)	idem	C. rur., R. 142-1 ⁴⁹	<u>délaissement du bien</u> ⁵⁰
Part de recettes lucratives compatible avec l'intérêt général	aucun pourcentage	idem	BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10, § 210-220 ³³	<u>sectorisation</u> , reçus fiscaux limités au secteur non lucratif

3. Code général des impôts, art. 298 bis.

35. Code général des impôts, art. 293 B et 293 C.

36. Code rural, art. D. 731-34.

5. Ministère de l'agriculture, instruction technique SG/SASFL/SDTPS/2015-370 du 20 avril 2015, § 1.2.1.2.2 et 1.2.1.3.

37. Code rural, art. L. 722-5.

38. Code rural, art. D. 722-8.

39. Code rural, art. L. 661-8.

40. Règlement n° 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, art. 2, § 2, d, et art. 9, § 2.

41. Règlement 2016/2031, art. 2, 65, 79 à 81.

42. Code rural, art. L. 251-20.

43. Code de la consommation, art. L. 112-1, L. 112-5 et L. 131-5.

44. Directive 2014/31/UE, art. 1er.

45. Loi du 4 juillet 1837, art. 9.

46. Code de la commande publique, art. R. 2122-8.

47. Code rural, art. L. 411-1.

48. CA Amiens, ch. baux ruraux, 4 mai 2023, n° 22/01831.

49. Code rural, art. R. 142-1.

50. Code rural, art. L. 141-1.

Seuil ou plafond	2025	2026	Texte	Au-delà
Travail dissimulé	3 ans et 45 000 € ; quintuple pour la personne morale	idem, plus le remboursement des aides publiques du dernier exercice (loi n° 2026-534)	C. trav., L. 8221-3, L. 8224-1, — L. 8224-5 ^{51,52}	—

Deux calendriers. Pour l'IS, perdre une condition de la franchise rend l'impôt dû depuis le 1er janvier ; pour la TVA, l'exonération cesse le 1er du mois qui suit le dépassement^{30,2}.

Ce qui n'a pas de chiffre pèse le plus : l'habitude, la prépondérance, les « petites quantités » phytosanitaires, les années qui font d'une vente d'herbe un bail. On s'en protège par l'écrit (statuts, registre, rescrit), pas par un montant.

La franchise ne couvre pas la récolte : le BOFiP en exclut les recettes taxées au taux réduit de l'article 219 bis³². Vendre ses produits relève de l'impôt de 24 % sur le revenu net, « sauf preuve contraire »³³, ou d'aucun impôt si la culture est le moyen de l'objet non lucratif³⁴. La franchise sert à la revente et aux ateliers payants.

51. Code du travail, art. L. 8221-3 et L. 8221-4.

52. Code du travail, art. L. 8224-1 et L. 8224-5.

4. La matrice geste × régime

Chaque case dit ce que le geste déclenche : **rien** ; **formalité** (une écriture ou une démarche suffit) ; **seuil** (permis sous un plafond ou une condition du § 3) ; **bascule** (changement de régime) ; **exclu** (le montage tombe). Le sanitaire n'est jamais « rien » : donner est déjà mettre sur le marché (**Aliments hors marché**). TC : Terre cultivée ; MC : Maison commune.

Geste	Impôts	TVA	MSA	Sanitaire, consommation	Statuts	Foncier	Intérêt général	Bénévolat
Glanage, plages de don, grainothèque gratuite, gratifieria, récolte servie gratuitement par MC	rien	rien	rien	formalité	rien	rien	rien	rien
Caisse de soutien sans lien avec ce qu'on emporte	rien (non jugé)	rien (non jugé)	rien	formalité	rien	rien	rien	rien
Semences échangées avec un lieu du réseau	rien	seuil si échange	rien	formalité	rien	rien	rien	rien
Fête de soutien tenue par TC, avec ventes	seuil	seuil	seuil	formalité	formalité	formalité	formalité	rien
Fête tenue par MC, récolte servie gratuitement	rien	rien	rien	formalité	rien	rien	seuil	rien
Graines du domaine public vendues en main propre	seuil	seuil	seuil	formalité	formalité	formalité	formalité	rien
Greffons, fruitiers, porte-greffes au prix d'achat	seuil	seuil	seuil	formalité	formalité	formalité	formalité	rien
Bottes de foin faites par TC, vendues à plusieurs acheteurs	seuil	seuil	seuil	seuil	formalité	formalité	formalité	seuil
Troc ponctuel de récolte contre fumier, bois, plants	seuil	seuil	rien	formalité	rien	rien	rien	rien
Paieement en monnaie locale	seuil	seuil	seuil	formalité	formalité	formalité	formalité	rien
Récolte vendue à prix coûtant à MC	seuil	seuil	rien	formalité	formalité	formalité	formalité	rien
Étal hebdomadaire à la ferme	bascule	seuil	bascule	formalité	formalité	formalité	bascule	seuil
Marché de plein vent	bascule	seuil	bascule	formalité	formalité	formalité	bascule	seuil
Jus ou confitures en bocaux, vendus toute l'année	bascule	bascule	bascule	bascule	formalité	formalité	bascule	seuil

Geste	Impôts	TVA	MSA	Sanitaire, consommation	Statuts	Foncier	Intérêt général	Bénévolat
Vente à une cantine publique	seuil	seuil	seuil	formalité	formalité	formalité	formalité	rien
Envoi postal de plants ou de greffons	seuil	seuil	seuil	bascule	formalité	formalité	formalité	rien
Vente réservée aux membres	seuil	seuil	rien	formalité	formalité	rien	exclu	seuil
Produits ou remise liés aux heures données	bascule	rien	bascule	formalité	rien	rien	exclu	exclu
Herbe sur pied, pacage ou fauche par un éleveur, chaque année	seuil	seuil	rien	rien	formalité	exclu	formalité	rien
Unités de SEL reçues, dépensées en travail sur la parcelle	seuil	seuil	bascule	formalité	formalité	rien	bascule	exclu
Semences non inscrites cédées à un maraîcher	seuil	seuil	rien	exclu	formalité	rien	rien	rien

Lecture des cases qui comptent. - *Impôts*, «seuil» : 24 % du revenu net agricole ou rien (§ 3) ; ventes d'une fête exonérées, sauf la part agricole dissociable²⁹. - *TVA*, «seuil» : dispense au remboursement forfaitaire sous 46 000 € de moyenne³. Un étal tenu par les bénévoles qui cultivent ne rend pas l'activité « assimilable » à celle d'un commerçant ; un local de vente aménagé et permanent, ou une place fixe sur un marché tenue par un personnel affecté exclusivement à la vente (deux conditions réunies), la fait passer au régime général⁵³. - *Sanitaire*, «bascule» : sans exploitant, transformer ne relève pas du prolongement de l'acte de production, que la loi réserve à « un exploitant agricole »⁵⁴ ; la Commission range le jus sous le règlement 852/2004 entier⁵⁵. La vente à distance de végétaux destinés à la plantation exige un pas-seport phytosanitaire et l'inscription de l'opérateur⁴¹. - *Bénévolat*, «seuil» : fréquence, importance ou publicité font présumer l'activité lucrative au regard du travail dissimulé⁵¹. Pour la MSA, voir § 7 ; pour le foncier, § 6.3. *Sanitaire*, «seuil» (foin) : petites quantités fournies localement à des exploitations locales, sinon enregistrement⁴⁰.

53. BOI-TVA-SECT-80-10-20-30-20260701, § 30 à 140.

54. Code rural, art. L. 311-1.

55. Commission européenne, document d'orientation sur l'application du règlement n° 852/2004, 18 juin 2012, § 3.8 et 6.2.

5. L'échelle des paliers

Cinq paliers, du don au geste qui défait le montage, avec ce qu'il faut écrire pour rester à chacun.

Palier 0 — Donner

Glanage, plages de don, aide alimentaire, écoles et lieux du réseau; grainothèque gratuite; greffon fait par l'apprenant; repas de chantier ouvert; récolte donnée à Maison commune pour un moment gratuit; gratifieria. Les règles écrites sont celles du **modèle cible** (§ 4.2 et § 6).

Palier 1 — Ce qui revient sans être une vente

Une caisse de soutien sans lien avec ce qu'on emporte (non jugé); des dons en nature reçus sans rien rendre (fumier, bois, plants); des semences reçues d'un professionnel; des dons croisés de semences avec le réseau; une fête tenue par Maison commune, la récolte y étant servie gratuitement, sur ses propres quotas de buvettes et de fêtes^{26,28}.

À écrire au règlement. Une caisse unique, loin des produits, sans montant suggéré ni commande, avec l'affichage « les produits sont donnés; on peut prendre sans donner et donner sans prendre »; les sommes comptées en dons, sans reçu fiscal avant un rescrit. Un registre des dons en nature reçus, tenu dans le même cahier que la caisse, puis que les cessions au palier 2. Des dons croisés écrits comme deux dons distincts, sans quantités convenues.

Une vente annuelle unique n'y entre que si le commodat et les rescrits la décrivaient déjà; dans le cas des Communaux du Bief (§ 7), elle relève du palier 2.

Palier 2 — Vendre peu, avec une formalité

Une à six fêtes de soutien par an tenues par Terre cultivée; graines du domaine public vendues en main propre à des amateurs; greffons fruitiers, porte-greffes au prix d'achat; bottes de foin à plusieurs acheteurs; troc ponctuel compté; monnaie locale; à titre d'exception seulement, récolte à prix coûtant pour un repas de soutien de Maison commune, la règle restant le don (§ 8).

À écrire dans les statuts (formulation indicative, à faire valider par un avocat), et déclarer en préfecture dans les trois mois, sans frais⁵⁶ : « L'association peut céder, à titre accessoire et au service de son objet, les produits qu'elle a elle-même récoltés, ainsi que des graines et greffons de variétés du domaine public et, au prix d'achat, des porte-greffes, destinés à des jardiniers amateurs, à prix libre ou fixe, lors de journées ouvertes à tous, dont l'assemblée fixe chaque année le nombre et le plafond. Ces cessions ne sont jamais réservées aux membres ni liées au travail fourni. » Une activité conforme à l'objet est déjà « prévue »⁵⁷, mais la clause expresse est plus sûre; les autres régimes jugent les faits, pas la clause.

À écrire au règlement. - Calendrier des journées de cession voté en assemblée, avec un plafond annuel de journées, de recettes et d'heures de vente, fixé bien au-dessous des seuils du § 3; pour chaque journée, deux personnes à la caisse,

56. Service-public, « Modification des statuts d'une association », fiche F1123, vérifiée le 19 juin 2026.

57. Cass. com., 4 déc. 2001, n° 99-20.756.

jamais les mêmes deux fois de suite. - Prix unique pour tous, ou prix libre avec prix indicatif à la pièce, origine affichée⁴³ ; rien au poids. - Caisse tenue à deux, comptée à deux le soir même, montant signé au registre ; espèces déposées en banque dans la semaine ; plusieurs signataires. - Registre des cessions : date, produit, quantité, montant, paiement, valeur des trocs, heures passées à vendre et nombre de personnes présentes. - Variétés vérifiées du domaine public ; sachets datés, mention « réservé aux jardiniers amateurs » ; ni vigne, ni variété protégée, ni envoi postal, ni plants potagers non inscrits vendus. - Produits des cessions isolés en comptabilité ; charges ventilées selon une clé simple votée en assemblée et revue chaque année.

Hors des statuts. Un avenant au commodat qui admet les cessions accessoires de produits récoltés par l'association, nécessaire parce que l'emprunteur ne peut se servir de la chose « qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention »⁵⁸, avec l'accord de la SAFER pendant le cahier des charges⁴⁹. Un rescrit fiscal sur la lucrativité (LPF, L. 80 B, 1° : réponse en trois mois)⁵⁹. Un nouveau rescrit mécénat (LPF, L. 80 C : sans réponse en six mois, pas d'amende de l'article 1740 A)⁵⁹, l'ancien ne valant « que pour la situation décrite »⁶⁰. Une mise à jour du rescrit MSA (C. rur., L. 725-24), opposable tant que la situation de fait n'a pas changé⁶¹. Séquence et rédaction : **Rescrits et prises de position**.

Palier 3 — Hors du modèle : la vente régulière

Étal hebdomadaire, marché de plein vent, ventes tout au long de la saison ; produits transformés vendus hors des fêtes ; vente à une cantine publique ; envoi postal de plants ; ateliers payants au prix du marché.

Ce qui change : impôt sur les revenus agricoles déclaré, sauf rescrit ; secteur lucratif tenu à part, les dons n'allant qu'au non-lucratif⁶² ; heures de vente comptées par la MSA ; règlement 852/2004 entier pour le transformé ; passeport pour l'envoi postal ; SIRET et facture électronique pour une cantine publique⁴⁶. Ce palier suppose un rescrit MSA favorable, faute de quoi il heurte la deuxième garantie ; il ne prolonge pas le palier 2, il suppose une décision collective de changer de modèle. Aucune association bénévole du corpus ne vend ainsi (§ 9).

À écrire. Un objet élargi aux cessions régulières ; le secteur lucratif décrit dans les statuts et dans le rescrit ; une règle de prépondérance votée en assemblée, en recettes et en heures, sur trois ans, faute de pourcentage légal³³ ; un plafond annuel d'heures de vente, suivi au registre et relu à chaque assemblée.

Palier 4 — Jamais dans ce montage

Geste	Pourquoi	Où lire
Quantité, priorité ou prix liés aux heures données	contrepartie du travail, distribution indirecte	Bénévolat et récolte
Remise réservée aux bénévoles, vente réservée aux membres	cercle restreint ; au-delà de 30 % du prix public, avantage entier réintégré en cas de requalification	62,63

58. Code civil, art. 1880.

59. Livre des procédures fiscales, art. L. 80 B, 1° et L. 80 C.

60. BOI-SJ-RES-10-20-20-70-20120912, § 140 à 150.

61. Code de la sécurité sociale, art. L. 243-6-3, III, rendu applicable aux caisses de MSA par C. rur., L. 725-24.

62. BOI-IR-RICI-250-10-10-20170510, § 90 à 160.

63. FNA, « Les réductions tarifaires en faveur des salariés sur les biens et services vendus par l'entreprise », 12 nov. 2024, rapportant le BOSS.

Geste	Pourquoi	Où tire
Part des ventes, don de l'agricole ou taxe foncière au profit du fonds	contrepartie du commodat, donc bail rural	modèle cible § 3
Herbe sur pied, pacage ou fauche cédés à un tiers	sous-mise à disposition, bail rural, délaissement	§ 6.3
Travail obtenu contre des unités de SEL	« disposer de main-d'oeuvre », employeur de fait	19,51
Émettre sa monnaie ou des bons prépayés	réservé à une entité de l'ESS dédiée; vente payée d'avance	16
Semences non inscrites à un professionnel; vigne; variété protégée	commercialisation interdite, une contravention par sachet	64,65
Salarié vendeur, local de vente permanent	fin du non-employeur; TVA de droit commun	53
Une association par parcelle pour rester sous le quart de SMA	abus de droit social	Sous les seuils

À écrire : ces interdits, dans les statuts de Terre cultivée et dans le commodat, pour que le fonds puisse les opposer.

6. Trois gestes à régler finement

6.1 La fête de soutien

C'est la porte la mieux documentée²⁸. Une manifestation de soutien appelle la générosité du public et ne reproduit pas l'objet à titre habituel : une fête de récolte annuelle convient, un marché hebdomadaire non. Les recettes du jour sont exonérées de TVA et d'IS, buvette comprise, sauf la part agricole dissociable, qui reste soumise à l'impôt sur les revenus agricoles²⁹. Terre cultivée est visée comme toute association à gestion désintéressée. Si Maison commune organise et lui reverse une partie du bénéfice, Terre cultivée est « considérée comme » organisatrice : la fête compte dans les six de chacune ; le reversement total n'est pas prévu. Le plus sûr : un seul organisateur par fête, écrit d'avance. Une manifestation agricole où seuls des producteurs ou des éleveurs exposent échappe, pour son organisateur, à la limite du déballage (qualité de « producteur » non jugée)⁸ ; un stand de savons ou de nappes lui fait perdre l'exemption.

6.2 Graines, plants, greffons

Depuis la loi du 10 juin 2020, la cession « à titre gratuit ou à titre onéreux » de semences de variétés du domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels échappe aux règles de commercialisation, sauf les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production, sans limite de quantité ni de prix³⁹. Quatre bornes : - la vigne et les matériels forestiers de reproduction sont hors du champ ; pour la vigne, même sa cession gratuite est interdite si le matériel n'est pas conforme⁶⁵ ; - les jeunes plants potagers relèvent d'une directive sans réserve d'usage commercial : vendre des plants de variétés non inscrites est exposé, les donner l'est moins⁶⁶ ; - un greffon de pommier ou de poirier ancien remis à un amateur échappe à la directive fruitière, qui ne vise que la cession « en vue d'une exploitation commerciale »⁶⁷ ; - la remise directe dispense de passeport, pas la vente à distance, ni la Corse pour les hôtes du feu bactérien^{41,68}.

64. Cass. crim., 8 janv. 2008, n° 07-80.534.

65. Code rural, art. R. 661-35.

66. Directive 2008/72/CE, art. 3 et 9.

67. Directive 2008/90/CE, art. 2.

68. Règlement d'exécution 2019/2072, annexes III et XIII, version initiale.

Vers un professionnel qui cultive pour vendre, toute cession est une commercialisation, gratuite ou non : variété inscrite obligatoire⁶⁹, sous peine d'une contravention par sachet⁶⁴.

6.3 Le foin et les fruits sur pied

La cession exclusive des fruits « lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir » relève du statut du fermage, sauf si le cédant prouve que le contrat ne visait pas une utilisation répétée et n'entendait pas éliminer ce statut⁴⁷. La cour d'appel d'Amiens a confirmé un bail sur deux factures de « ventes d'herbe » (2017, 2018), l'acheteur ayant cultivé trois saisons⁴⁸. Les déclarations MSA ou PAC ne décident pas⁷⁰; le juge doit rechercher l'exclusivité⁷¹.

Deux règles pour Terre cultivée. **Vendre des bottes, jamais de l'herbe** : coupés, les fruits sont meubles⁷², et une vente de bottes faites par les membres sort, selon le texte, du statut (non jugé); ni matériel ni main de l'acheteur sur la parcelle, plusieurs acheteurs, aucun contrat annuel. **Aucun animal tiers** en pâture contre argent, service ou produits : la prise en pension d'animaux relève aussi du statut du fermage quand les charges du propriétaire du fonds passent au propriétaire des animaux⁴⁷. **Le foin vendu est un aliment pour animaux** : hors petites quantités fournies directement à des exploitations locales, l'établissement doit être enregistré et le stockage suivre les règles d'hygiène⁴⁰. Emprunteuse, l'association ne peut d'ailleurs pas céder l'usage : le prêt doit permettre « de se servir personnellement de la chose »⁷³. Pendant le cahier des charges, ce serait aussi une opération sur la jouissance sans accord de la SAFER, sanctionnée par le délaissement⁵⁰.

7. Les Communaux du Bief, recalculés

Le **cas fictif du modèle cible** compte 3 ha, dont un potager, une forêt-jardin et 1,2 ha de prairie et de verger. Hypothèse : surface pondérée ramenée sous le quart de SMA, mais au-dessus du huitième. Cessions plausibles, au palier 2 (volumes et prix supposés, non vérifiés) :

Cession	Quand	Volume	Par an	Régime
Fête des greffes, tenue par Terre cultivée	février	120 greffons donnés; 40 porte-greffes à 3,50 € (prix d'achat); 150 sachets de graines à 2 €	440 €	fête n° 1
Fête de la récolte, tenue par Terre cultivée; buvette de Maison commune	octobre	fruits et légumes à la pièce, prix libre avec prix indicatif; pressoir prêté où chacun presse lui-même les fruits qu'il a pris, sans jus pressé, vendu ni embouteillé par l'association (§ 4, <i>Sanitaire</i> , « <i>bascule</i> »)	900 €	fête n° 2
Bottes de foin	juillet	60 petites bottes pressées par les membres ou par un prestataire payé, jamais par l'acheteur, à au moins trois acheteurs	240 €	vente agricole occasionnelle
Troc avec un éleveur voisin	une fois	fumier contre légumes	150 € (valeur reçue)	recette agricole
Caisse de soutien aux plages de don	saison	—	400 €	dons, sans reçu (non jugé)
Semences avec trois lieux du réseau	hiver	dons croisés	0 €	hors champ

69. Décret n° 81-605 du 18 mai 1981, art. 1er et 2.

70. Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 18-24.558.

71. Cass. 3e civ., 11 juil. 2019, n° 17-18.644.

72. Code civil, art. 520.

73. Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.234.

Ce que disent les seuils. - Recettes agricoles : 1 590 € (récolte 900, graines 300, foin 240, troc 150 ; porte-greffes revendus exclus), 3,5 % du seuil de 46 000 € ; aucune TVA³. Porte-greffes : 140 €, vendus pendant une fête, hors franchise. Fêtes : deux sur six ; une buvette sur cinq pour Maison commune. - Impôt sur les revenus agricoles : de 0 €, si un rescrit admet que la culture est indissociable de l'objet³⁴, à environ 350 € (24 % d'un revenu net d'environ 1 450 €, après imputation d'environ 140 € de charges, soit 10 % de charges de culture supposées à 1 400 € et ventilées selon la part cédée (hypothèse) ; si l'on impute des charges plus larges selon les règles des bénéfices agricoles, ce revenu peut tomber à zéro). - Ventes et troc : 1 730 €, du même ordre que les 1 878,57 € des jardins partagés de Montfrin en 2025⁴. Avec la caisse, environ 2 100 € bruts, dont 140 € de porte-greffes revendus sans marge : entre les deux tiers et la totalité, ou plus, du fonctionnement de l'agricole, estimé à 1 500 à 3 000 € par an (**modèle cible § 7.3**). Accessoire en droit, la vente deviendrait la première ressource : les deux fêtes deviendraient nécessaires au budget, et une fête annulée creuserait l'année. Le budget voté ne doit donc pas supposer ces recettes acquises : une année sans fête doit rester tenable par les cotisations libres et les dons.

Ce que cela coûte. Une modification des statuts déclarée sans frais ; trois rescrits sans frais, trois à six mois de délai (trois mois pour le rescrit fiscal, six pour le mécénat)⁵⁹ ; un avenant au commodat, honoraires de notaire (« en milliers » d'euros selon l'avertissement, non vérifié : une ou plusieurs années de cessions) et accord de la SAFER jusqu'en 2038 ; la vente déclarée à l'assureur ; un registre, et des heures non chiffrées : comptage des caisses, dépôts en banque, tenue du cahier, décompte des fêtes, bilan du secteur. Pas de balance si le prix est à la pièce. Pour le SIRET, la vente ajoute un motif d'inscription si elle rend l'association « soumise aux obligations fiscales des entreprises », par exemple l'impôt de 24 % (lecture non jugée)⁷⁴. Une facture, en revanche, pour le foin et le troc conclus avec des éleveurs, qui achètent pour leur activité professionnelle⁷⁵ ; calendrier de la facturation électronique à vérifier.

Le point faible : les heures. Selon l'exemple de l'instruction de 2015, un cinquième de SMA (240 heures) plus 120 heures de marché font 360 heures et assujettissent à la cotisation de solidarité⁵ : au-dessus du huitième de SMA, la première heure de vente franchit les 150 heures. Un appui reste : la cotisation n'est due qu'« à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels »³⁶, mais la caisse nationale réserve la qualité de cotisant de solidarité à une personne physique⁷⁶ : le contrôleur cherchera donc la personne qui « dirige » les ventes, et le risque passe de l'association à son président. Au mieux, une déclaration et la contribution formation ; au pire, un contrôle qui tient les bénévoles produisant la récolte vendue pour de la main-d'œuvre d'exploitation⁵¹ ; mais l'écart entre le décret et l'instruction n'a jamais été jugé. Trois choix, à faire avant la première fête : 1. décrire les deux fêtes dans le rescrit MSA, en posant d'abord la question des bénévoles qui produisent ce qui est vendu, puis celle des heures (trois à six mois de délai ; garde les 1 730 € de cessions, au risque d'une réponse défavorable) ; 2. ou confier la fête de la récolte à Maison commune, la récolte y étant servie gratuitement (palier 1), et ne garder à Terre cultivée que la

4. Association « Ça pousse à Montfrin », comptes annuels 2025 publiés au Journal officiel des associations.

74. Code de commerce, art. R. 123-220.

75. Code de commerce, art. L. 441-9.

76. MSA, « La cotisation de solidarité », mise à jour du 2 janv. 2025.

fête des greffes (cessions ramenées à environ 830 €, la récolte redevenant un don), à condition que Maison commune ait les bras pour porter la fête ; 3. ou réduire la surface pondérée sous le huitième de SMA (moins de récolte à donner : le coût porte sur l'objet même de l'association).

Dans la frise du cas, tout se place en 2029, avant la première fête.

8. Ce que la vente change pour le fonds et pour Maison commune

Partie	Ce que la vente peut lui faire	Comment l'éviter
Fonds	part des ventes, don de l'agricole ou taxe foncière payée par elle : contrepartie du commodat, donc bail rural	aucune somme de Terre cultivée vers le fonds
Fonds	un fonds qui finance les activités lucratives d'autrui est réputé lucratif ³⁰ ; ses donateurs perdent leur appui	clause 1 précisée ; ventes de l'agricole accessoires et séparées
Fonds	délaissement demandé par la SAFER pour une cession sur pied faite par l'usagère ⁵⁰	interdiction écrite au commodat ; accord de la SAFER sur l'avenant
Maison commune	fête organisée pour Terre cultivée, comptée dans les six de chacune ²⁸	un organisateur par fête ; décompte tenu dans chaque association
Maison commune	récolte donnée pour un repas payant : charges transférées vers un secteur lucratif, dons fiscaux de l'agricole qui financent l'offre d'une autre ³³	règle du modèle cible maintenue ; à défaut seulement, au plus une fois par an : repas de soutien dans les six, récolte facturée à prix coûtant, sans engagement de quantités et jamais payée sur des fonds publics

Relations privilégiées. La doctrine ne les retient qu'avec des « organismes du secteur lucratif »⁷⁷ : pas entre les deux associations, mais bien avec un éleveur ou un restaurateur servi régulièrement à bas prix.

Clause 1 du fonds, précisée (proposition à valider par le notaire) : «... en confier gratuitement l'usage à des organismes sans but lucratif d'intérêt général, pour leurs activités non lucratives ; une cession accessoire des produits récoltés par l'usager, prévue par ses statuts et par son titre, dans les limites que celui-ci fixe et sans aucune somme ni avantage au profit du fonds, n'en change pas la destination. » La clause 4 vise alors la sous-mise à disposition, le bail et toute cession qui sort des limites de l'avenant, pas chaque cession qui y reste. La modifier relève du verrou (**modèle cible § 2.3**) : à faire avant la première vente.

Convention tripartite : qui organise quelle fête ; décompte des fêtes et des buvettes, sur une feuille commune relue à chaque assemblée des deux associations ; aucune aide financière entre les associations (**modèle cible § 4.2**).

Un comptoir séparé ? Admis par la doctrine³³, il ne sort pas la vente de l'agricole (s'il achète la récolte, l'agricole vend) et ajoute une entité et des sièges. Un secteur comptable suffit.

9. Ce que font les lieux qui vendent un peu

Lieu	Ce qui est cédé, et comment	Ce qu'on en sait
------	-----------------------------	------------------

77. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30-20120912, § 10 à 40.

Lieu	Ce qui est cédé, et comment	Ce qu'on en sait
Verger des Croqueurs de Secodigny	jus des bénévoles; plants greffés pour les adhérents, « en partenariat avec un pépiniériste » ⁷⁸	aucun compte publié; qui vend les plants n'est pas dit
Verger des Croqueurs de Puyricard	deux journées portes ouvertes par an, « vente au profit de l'association » d'arbres, de boutures et de fruits, avec des exposants tiers ⁷⁹	non employeuse; statuts sans clause de vente de fruits ni d'arbres
La Marinie	pain et savons en magasin de producteurs	l'association agricole a eu des salariés en 2023; aucune redevance visible dans les comptes du fonds de 2023 à 2025 ⁸⁰
Jardins partagés de Montfrin (Gard)	1878,57 € de ventes en 2025, 31,5 % des produits	non employeuse; aucun secteur lucratif ⁴
Jardins d'insertion	87 925 € à 124 840 € de ventes par an	employeurs, financés surtout par des subventions ⁸¹
Bourse aux greffons associative	greffons gratuits; porte-greffes à 3,50 €; arbres greffés à 10 €	février 2026 ⁸²

Aucun contrôle publié ne vise une petite vente associative; ce silence ne prouve aucune tolérance. Celles qui vendent peu resserrent la forme; celles qui vendent en circuit marchand ont des salariés. Les sources lues ne disent pas combien d'heures coûtent, chez les premières, le comptage et les registres. Un nom sur une étiquette relève aussi du droit des marques : un tribunal a retenu en 2024 l'usage « dans la vie des affaires » d'une association de croqueurs⁸³.

10. Corrections à reporter dans les dossiers voisins

- Modèle cible § 6**, ligne « Graines du domaine public » : cession gratuite **ou onéreuse** à des non-professionnels depuis la loi n° 2020-699³⁹; ajouter « ni vigne, ni plants potagers non inscrits vendus ».
- Capacité de vendre** : citer L. 442-10 C. com. (ord. n° 2019-359); l'actuel L. 442-7 vise les prix abusivement bas.
- Fiscalité et prix libre § 5** : la franchise ne couvre pas les revenus agricoles³²; ajouter les ventes aux membres (10 %) et dater la franchise en base (2025 et 2026).
- Sous les seuils**, deuxième point de l'En bref : l'instruction de 2015 ajoute les heures de vente et de transformation à la surface convertie, pour la cotisation de solidarité aussi⁵.
- Aliments hors marché**, § 4 et § 6 : les œufs en remise directe ne vont qu'au consommateur final; les 80 km et les 30 ruches ne visent que les produits d'origine animale⁸⁴; l'exemple des fêtes de village vient du guide de la Commission de 2012⁵⁵.
- Vente au déballage** : plus de déclaration en mairie depuis le 27 mai 2026²⁵.
- Relations privilégiées** : la section du BOFiP est BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30.
- Franchise 2025** : 80 011 € pour la TVA des recettes de 2025³¹; pour l'IS, l'exercice clos le 31 décembre 2025 relève déjà de 81 051 €³²; 78 596 € est une valeur

78. Croqueurs de pommes des Deux-Sèvres, « Vente pour nos adhérents ».

79. Croqueurs de pommes de Provence, statuts et tract des journées portes ouvertes 2026.

80. Fonds de dotation Antidote, comptes 2025 publiés au Journal officiel des associations.

81. Jardin Soli-Bio, comptes 2024 publiés au Journal officiel des associations.

82. Croqueurs de pommes Bar-Der-et-Perthois, prochaines manifestations.

83. TJ Lyon, 2 avr. 2024, n° 21/04605.

84. Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale, art. 1er et 2, annexes II et III.

Ce qui reste incertain

- **Heures** : pour le seuil de chef d'exploitation, la loi convertit la surface en heures (L. 722-5, II) ; pour le quart de SMA, seule l'instruction de 2015 le fait dès qu'il y a vente, D. 731-34 non. Jamais jugé ; c'est l'incertitude qui pèse le plus.
- **Revenus agricoles** : impôt de 24 % ou aucun, selon la portée de l'arrêt de 1980 pour une association dont le don est la destination.
- **Habitude** : entre une fête annuelle et un étal hebdomadaire, aucune décision.
- **Prix libre** : hors champ pour un bien qu'on emporte ? Quel affichage ? Prise de position formelle de la DGCCRF possible⁴³.
- **Six manifestations** : fête tenue par une association au profit exclusif de l'autre.
- **Qualités** d'« agriculteur » pour l'entraide et de « producteur » pour le débal-lage : non jugées.
- **Bottes** vendues par le cédant, cession par un emprunteur, délaissement SA-FER pour un fait de l'usager : non jugés.
- **Part de recettes lucratives** compatible avec l'intérêt général : aucun pourcentage.
- **Enregistrement sanitaire** des exploitants végétaux : voie française non trouvée ; question écrite à la DDPP.
- **Plants potagers** non inscrits vendus par une association bénévole : non jugé.
- **Bénévoles qui produisent ce qui est vendu** : la MSA peut-elle y voir de la main-d'œuvre d'exploitation, surtout pour des ventes à des éleveurs professionnels ? C'est la première question à poser dans le rescrit MSA, avant celle des heures.
- **Foin** : « petites quantités » fournies localement, sans chiffre⁴⁰ ; 60 bottes cé-dées à trois éleveurs voisins pourraient y entrer : question à poser à la DDPP.
- **Prix coûtant** de la récolte cédée à Maison commune : non défini. Si les heures bénévoles ne sont pas valorisées, le coût est presque nul, et un contrôle peut y voir un transfert de valeur vers le repas de Maison commune.
- **Preuve de la manifestation de soutien** : quelles pièces écrites (appel à la gé-nérosité affiché, affectation exclusive des recettes) établissent qu'une fête où l'on vend sa propre récolte en est une. Non documenté.
- **Concurrence déloyale** : des statuts conformes ne ferment pas l'action d'un concurrent en responsabilité de droit commun (dénigrement, confusion, prix anormaux)⁸⁵.
- **Charge du groupe** : le corpus ne dit ni combien d'heures administratives coûte une année au palier 2, ni qui décide de ce qui part à l'étal plutôt qu'au don, ni comment se transmet le cahier quand son teneur s'en va, ni qui es-time la valeur des trocs. Il ne dit rien non plus de ce que la vente fait au

85. Code civil, art. 1240.

groupe (malaise du prix indicatif, partage entre ceux qui vendent et ceux qui cultivent). Ce sont des inconnues, pas des points réglés.

- **Garde-fous non écrits** : aucune clause de retour au palier 1 si le plafond voté est dépassé deux ans de suite ; aucune règle de priorité sur les six fêtes et les cinq buvettes de Maison commune ; aucun plafond statutaire de la part des ventes dans les ressources de l'agricole (Montfrin : 31,5 %⁴ ; le cas du § 7 : 60 % à plus de 100 % du budget de fonctionnement) ; la vente à une cantine (palier 3) crée une dépendance à la commande publique qui n'est pas traitée comme un canal de capture.
- **Ordre des choses** : la vente régulière précède-t-elle l'emploi salarié ? Plausible, non démontré ; la chronologie de La Marinie reste à établir.
- **Chiffrage à compléter** : bilan net sur plusieurs années (gain propre au palier 2 face aux actes), comparaison des trois choix du § 7 (recette, délai et risque, ce que chacun retire au don), variante « palier 1 seul », heures de vente par fête face aux 150 heures.
- **Textes à relire avant publication** : les décisions^{12, 22, 34, 48, 57 et 73} et le BOSS (remise de 30 %, connue par⁶³ seulement) n'ont pas été recontrôlés lors de cette révision ; les seuils du § 3 l'ont été sur les codes consolidés et les BOFiP datés en Sources.

Retour au [modèle cible](#).

Lexique

- **Commodat** — Prêt à usage, « essentiellement gratuit » : l'emprunteur se sert lui-même de la chose, selon la destination convenue (C. civ., 1875 s.).
- **Gratifieria** — Marché gratuit où l'on prend sans rien rendre ; en droit, une suite de dons manuels, qui reste une mise sur le marché alimentaire.
- **Vente habituelle** — Vente répétée qu'une association ne peut faire que si ses statuts la prévoient (C. com., L. 442-10) ; appréciée sur un faisceau, sans seuil chiffré.
- **Cotisant de solidarité** — Personne qui dirige une exploitation entre le quart de SMA, ou 150 heures, et le seuil d'affiliation comme chef d'exploitation (C. rur., D. 731-34).
- **Cession** — Transfert d'un bien à autrui, gratuit (don) ou onéreux (vente, échange) ; le droit sanitaire traite les deux de la même façon.
- **Règle des « 4 P »** — Produit, public, prix, publicité : grille fiscale qui dit si une activité en concurrence avec le marché reste non lucrative.
- **Vente au déballage** — Vente dans un lieu non destiné à la vente au public, limitée à deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement (C. com., L. 310-2).
- **Échange, troc** — Contrat par lequel chacun donne une chose pour une autre ; les règles de la vente s'y appliquent (C. civ., 1702 et 1707).
- **Entraide agricole** — Échange gratuit de travail et de moyens d'exploitation entre agriculteurs, hors TVA (C. rur., L. 325-1).
- **Monnaie locale complémentaire** — Titre de paiement adossé à l'euro, émis par une entité de l'ESS dont c'est l'unique objet (CMF, L. 311-5).
- **Franchise des impôts commerciaux** — Exonération d'IS, de CFE et de TVA des recettes lucratives accessoires d'un organisme non lucratif, sous 81 051 € en 2026 (CGI, 206-1 bis) ; elle ne couvre pas les revenus agricoles.
- **Cercle restreint** — Organisme qui sert les intérêts de ses seuls membres ; il perd l'intérêt général.
- **Bail rural** — Statut d'ordre public de toute mise à disposition onéreuse d'une terre agricole, étendu à la cession exclusive et répétée de ses fruits sur pied (C. rur., L. 411-1).
- **Sectorisation** — Séparation comptable d'un secteur lucratif ; les dons ne financent alors que le secteur non lucratif.
- **Remboursement forfaitaire agricole** — Régime de TVA par défaut de l'exploitant agricole sous 46 000 € de recettes moyennes : il ne collecte pas de TVA (CGI, 298 bis).
- **Prolongement de l'acte de production** — Transformation ou vente que la loi rattache à l'agriculture quand elles sont exercées par un exploitant agricole (C. rur., L. 311-1).
- **Passeport phytosanitaire** — Étiquette officielle qui accompagne la circulation des végétaux destinés à la plantation ; non exigée en remise directe à un utilisateur final, sauf vente à distance et zones protégées (règl. (UE) 2016/2031).
- **Manifestation de soutien** — Fête ou vente qui appelle la générosité du public au profit exclusif de l'organisme ; six par an sont exonérées de TVA et d'IS

(CGI, 261-7-1° c).

- **Utilisateur final non professionnel** — Acquéreur qui cultive pour son propre usage, sans exploitation commerciale de la variété (C. rur., L. 661-8).
- **SMA** — Surface minimale d'assujettissement : surface fixée par département, pondérée selon les productions, qui mesure l'activité agricole pour l'affiliation à la MSA ; une SMA équivaut à 1 200 heures de travail (C. rur., L. 722-5 et L. 722-5-1).
- **Rescrit** — Prise de position formelle d'une administration sur une situation de fait décrite par écrit, qui lui est opposable tant que cette situation ne change pas : fiscal (LPF, L. 80 B), mécénat (LPF, L. 80 C), social agricole (C. rur., L. 725-24).
- **IS** — Impôt sur les sociétés ; une association le doit sur ses activités lucratives hors franchise et, au taux de 24 %, sur ses revenus agricoles (CGI, 206 et 219 bis).
- **ESS** — Économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés qui en remplissent les conditions (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
- **MSA** — Mutualité sociale agricole : régime de protection sociale des exploitants et salariés agricoles ; elle affine les chefs d'exploitation et appelle la cotisation de solidarité.
- **SAFER** — Société d'aménagement foncier et d'établissement rural : elle acquiert et attribue des biens agricoles en imposant à l'attributaire un cahier des charges (C. rur., L. 141-1, R. 142-1).
- **Délaissement** — Obligation pour l'attributaire d'un bien de la SAFER de le lui rendre, à sa demande, au prix fixé par le cahier des charges, s'il n'en respecte pas les engagements (C. rur., L. 141-1).

Sources

Codes lus dans leur version consolidée locale : Code de commerce et CGI à jour du 1er septembre 2026, Code rural du 30 septembre, Code civil du 29 juillet, Code de la sécurité sociale et Livre des procédures fiscales du 1er octobre ; Code de la santé publique, Code pénal, Code du travail, Code monétaire et financier, Code de la consommation et Code de la commande publique dans les exports LEGI de codes.droit.org. Légifrance refusant les lectures automatiques, ses liens sont donnés par identifiant. Décisions lues en texte intégral sur Juricaf, sauf mention.

1. Code de commerce, art. L. 442-10 (ordonnance n° 2019-359, ancien art. L. 442-7) : [Légifrance](#), LEGIARTI000038414222.
2. Code général des impôts, art. 261, 7, 1° a à c (version du code local au 1er sept. 2026) : [Légifrance](#), LEGIARTI000054374042.
3. Code général des impôts, art. 298 bis : [Légifrance](#), LEGIARTI000044873402.
4. Association « Ça pousse à Montfrin », comptes annuels 2025 publiés au Journal officiel des associations : [DILA](#).
5. Ministère de l'agriculture, instruction technique SG/SASFL/SDTPS/2015-370 du 20 avril 2015, § 1.2.1.2.2 et 1.2.1.3 : [info.agriculture.gouv.fr](#).
6. Code civil, art. 1702 et 1707 : [Légifrance](#), LEGIARTI000006442597.

7. BOI-TVA-BASE-10-20-30-20120912, § 1 à 30 (échange) : [BOFiP](#).
8. Code de commerce, art. L. 310-2 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054139825](#).
9. Règlement (CE) n° 178/2002, art. 3, 8 : [EUR-Lex](#).
10. BOI-TVA-SECT-80-10-20-10-20120912, § 1 à 160 (seuil de 46 000 €, échanges, entraide) : [BOFiP](#).
11. Code rural, art. L. 325-1 et L. 325-2 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000029593377](#).
12. Cass. soc., 21 févr. 2002, n° 99-16.862 : [Juricaf](#).
13. Code rural, art. L. 315-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000033033643](#).
14. CJCE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93, pts 14 à 20 : [EUR-Lex](#).
15. BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-20240214, § 90 à 110 : [BOFiP](#).
16. Code monétaire et financier, art. L. 311-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000029315623](#).
17. J.-P. Magnen et C. Fourel, Mission d'étude sur les monnaies locales complémentaires et les systèmes d'échange locaux, avril 2015, p. 42 et 57 : [socioeco.org](#).
18. Rép. min. n° 18196, JOAN 9 nov. 1998, p. 6140 : [Assemblée nationale](#).
19. Rép. min. n° 10084, JOAN 7 juin 1999, p. 3477 : [Assemblée nationale](#).
20. Code de commerce, art. R. 442-4 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000043197513](#).
21. Code pénal, art. 131-13, 5° et 131-41 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006417342](#).
22. Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373 : [Juricaf](#).
23. Cass. crim., 19 oct. 1992, n° 91-86.998 : [Juricaf](#).
24. Rép. min. n° 2761, JOAN 13 sept. 1993, p. 2944 : [Assemblée nationale](#).
25. Service-public Entreprendre, « Moins de formalités pour les ventes au déballage et les ventes en liquidation », 10 juin 2026 : [entreprendre.service-public.gouv.fr](#).
26. Code de la santé publique, art. L. 3334-2 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000031643426](#).
27. Code de la santé publique, art. L. 3352-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000038312334](#).
28. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10-20260701, § 50, 150-160, 340-410, 460-580 : [BOFiP](#).
29. BOI-IS-CHAMP-30-70-20180404, § 30 à 80 : [BOFiP](#).
30. Code général des impôts, art. 206 (1 bis et 5), version du 30 juin 2026 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054373514](#).
31. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20-20250416, § 1 et 10 (80 011 € : IS des exercices clos à compter du 31 décembre 2024, TVA des recettes encaissées à compter du 1er janvier 2025) : [BOFiP](#).
32. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20-20260805, § 1, 10, 90, 140-150 (81 051 € : IS des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, TVA des recettes encaissées à compter du 1er janvier 2026) : [BOFiP](#).
33. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10-20181003, § 60-80, 210-220, 460-480 : [BOFiP](#).
34. CE, 22 oct. 1980, n° 04906 : [Juricaf](#).

35. Code général des impôts, art. 293 B (loi n° 2025-127) et 293 C : [Légifrance](#), [LEGIARTI000052488142](#).
36. Code rural, art. D. 731-34 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000030377109](#).
37. Code rural, art. L. 722-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000051284224](#).
38. Code rural, art. D. 722-8 (décret n° 2025-1417) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000053273745](#).
39. Code rural, art. L. 661-8 (loi n° 2020-699, art. 10) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000041985047](#).
40. Règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, art. 2, § 2, d, et art. 9, § 2 (version consolidée du 28 janv. 2022) : [EUR-Lex](#).
41. Règlement (UE) 2016/2031, art. 2, 65, 79 à 81 : [EUR-Lex](#).
42. Code rural, art. L. 251-20 (loi n° 2025-533) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000051737486](#).
43. Code de la consommation, art. L. 112-1, L. 112-5 et L. 131-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000032227331](#).
44. Directive 2014/31/UE, art. 1er (instruments de pesage) : [EUR-Lex](#).
45. Loi du 4 juillet 1837, art. 9 (rédaction de la loi n° 2014-344) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000028743932](#).
46. Code de la commande publique, art. R. 2122-8 (décret n° 2025-1386, applicable à compter du 1er avril 2026) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000053222294](#).
47. Code rural, art. L. 411-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006583720](#).
48. CA Amiens, ch. baux ruraux, 4 mai 2023, n° 22/01831 : [Juricaf](#).
49. Code rural, art. R. 142-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000046681982](#).
50. Code rural, art. L. 141-1 (loi n° 2026-403) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054139665](#).
51. Code du travail, art. L. 8221-3 et L. 8221-4 : [Code du travail numérique](#).
52. Code du travail, art. L. 8224-1 et L. 8224-5 (version du 27 juin 2026) : [Code du travail numérique](#).
53. BOI-TVA-SECT-80-10-20-30-20260701, § 30 à 140 (activités assimilables à celles des commerçants) : [BOFiP](#).
54. Code rural, art. L. 311-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000038492093](#).
55. Commission européenne, document d'orientation sur l'application du règlement (CE) n° 852/2004, 18 juin 2012, § 3.8 et 6.2 : [DRAAF Occitanie](#).
56. Service-public, « Modification des statuts d'une association », fiche F1123, vérifiée le 19 juin 2026 : [service-public.gouv.fr](#).
57. Cass. com., 4 déc. 2001, n° 99-20.756 : [Juricaf](#).
58. Code civil, art. 1880 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000029336853](#).
59. Livre des procédures fiscales, art. L. 80 B, 1° et L. 80 C : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054674686](#) et [LEGIARTI000006315087](#).
60. BOI-SJ-RES-10-20-20-70-20120912, § 140 à 150 (rescrit mécénat) : [BOFiP](#).
61. Code de la sécurité sociale, art. L. 243-6-3, III, rendu applicable aux caisses de MSA par C. rur., L. 725-24 ([Légifrance](#), [LEGIARTI000038952448](#)) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000048700846](#).
62. BOI-IR-RICI-250-10-10-20170510, § 90 à 160 : [BOFiP](#).

63. FNA, « Les réductions tarifaires en faveur des salariés sur les biens et services vendus par l'entreprise », 12 nov. 2024, rapportant le BOSS (non lu directement) : fna.fr.
64. Cass. crim., 8 janv. 2008, n° 07-80.534 : [Juricaf](https://juricaf.fr).
65. Code rural, art. R. 661-35 (vigne) : [Légifrance, LEGIARTI000036457123](https://legifrance.gouv.fr/legiarti/000036457123).
66. Directive 2008/72/CE, art. 3 et 9 (jeunes plants de légumes) : [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu).
67. Directive 2008/90/CE, art. 2 (plantes fruitières) : [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu).
68. Règlement d'exécution (UE) 2019/2072, annexes III et XIII, version initiale : [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu).
69. Décret n° 81-605 du 18 mai 1981, art. 1er et 2 : [AIDA](https://aida.gouv.fr).
70. Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 18-24.558 : [Juricaf](https://juricaf.fr).
71. Cass. 3e civ., 11 juil. 2019, n° 17-18.644 : [Juricaf](https://juricaf.fr).
72. Code civil, art. 520 : [Légifrance, LEGIARTI000006428633](https://legifrance.gouv.fr/legiarti/000006428633).
73. Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.234 : [Juricaf](https://juricaf.fr).
74. Code de commerce, art. R. 123-220 : [Légifrance, LEGIARTI000048224800](https://legifrance.gouv.fr/legiarti/000048224800).
75. Code de commerce, art. L. 441-9 : [Légifrance, LEGIARTI000038414397](https://legifrance.gouv.fr/legiarti/000038414397).
76. MSA, « La cotisation de solidarité », mise à jour du 2 janv. 2025 : msa.fr.
77. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30-20120912, § 10 à 40 (relations privilégiées) : [BO-FiP](https://bofip.bfip.fr).
78. Croqueurs de pommes des Deux-Sèvres, « Vente pour nos adhérents » : croqueurs79.fr.
79. Croqueurs de pommes de Provence, statuts et tract des journées portes ouvertes 2026 : croqueursdeprovence.fr.
80. Fonds de dotation Antidote, comptes 2025 publiés au Journal officiel des associations : [DILA](https://dila.gouv.fr).
81. Jardin Soli-Bio, comptes 2024 publiés au Journal officiel des associations : [DILA](https://dila.gouv.fr).
82. Croqueurs de pommes Bar-Der-et-Perthois, prochaines manifestations (bourse aux greffons, février 2026) : croqueursbdp.jimdofree.com.
83. TJ Lyon, 2 avr. 2024, n° 21/04605 : [Juricaf](https://juricaf.fr).
84. Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale, art. 1er et 2, annexes II et III : [Légifrance, JORFTEXT000021533994](https://legifrance.gouv.fr/jorf/text/000021533994).
85. Code civil, art. 1240 : [Légifrance, LEGIARTI000032041571](https://legifrance.gouv.fr/legiarti/000032041571).